

통 보 · 권 고 · 개 선

제 목 FFF 광구 면적확장 및 ***어린이병원재단 지원처리 부적정

관 계 부 서 ▼▼▼▼사업처, ■■팀, △△△△처, ☒☒☒☒처

내 용

I.FFF 광구 면적확장 및 ***어린이병원재단 지원 추진 배경

공사는 2008.12.12.일 FFF 사업에 참여한 후, 광구의 면적을 확장할 필요성이 제기되자 *** 정부와 협의를 실시하였으며, *** ⊕⊕⊕⊕⊕ 장관의 요청에 따라 면적확장 승인의 대가로 OO백만불을 MMM재단에 지원하는 방안을 추진하였다. 공사는 FFF 광구면적확장 및 MMM재단 지원 방안을 경영위원회에 상정하였으나, 동 위원회는 승인을 ‘보류’하였다. 이후 공사는 동 안건을 경영위원회에 재상정하지 않고 사장 전결로 시행하였다. FFF광구 광권계약는 광구 면적 확장의 대가로 금전을 지급하는 것은 규정하고 있지 않다. 또한 공사는 면적확장의 대가로 MMM재단을 지원하는 방안에 대해 법률자문을 실시한바 공무원으로부터 사업상의 이익을 받기 위해 공무원과 관련이 있는 자선단체에 기부하는 것도 부패행위가 될 수 있다는 자문의견을 받았다. 이후 공사는 광구면적확장안과 MMM지원안을 분리하고 각각의 문서에

대가적 관계를 언급하지 않는 방법으로 시행하였다. 또한 공사는 MMM재단에 대한 기부가 부패관련법률에 저촉될 것을 우려하여, MMM지원금을 CBSA상 재건사업의 일환으로 *** 정부에 지급하는 것으로 변경하여 시행하였다. 그러나 MMM지원합의서에는 동 금액이 정부의 계좌로 지급되지만 목적은 MMM 지원이라고 명시되어 있으며, 실제로도 공사의 송금 후 MMM재단 결산서에 OO백만불의 기부금 수령이 기재되어 있다. 한편 공사는 CBSA상 Initial Project 세부내역을 조정하여 MMM지원금을 Initial Project의 KNOC이행보상 비용에서 집행하였으나 CBSA에 따르면 MMM지원금은 Initial Project에 포함될 수 없는 비용이다. MMM에 대한 지원은 '1억원 이상의 기부행위'로서 이사회의 승인을 받아야 하는 사항이나 공사는 이사회 승인 없이 사장 전결로 시행하였다. 공사는 광구면적확장을 위한 운영권자-***정부간 첫번째 면담에서 *** ⊕⊕⊕⊕⊕ 장관이 대상지역이 UUU지역으로 가깝게 가기 때문에 광구면적을 넓히는 것이 어려울 것이라고 답변하였음을 파악하는 등 지정학적 리스크가 높은 지역임을 사전에 인식하고 있었음에도 불구하고 OO백만불의 재무적 부담을 취하면서 면적확장을 추진하였으나, 실제로 면적확장 후 시추 개시 2개월만에 IS(Islamic State, 급진 수니파 무장단체 세력)가 인근 UUU지역을 장악하고 *** 지역으로 진격함에 따라 시추기를 현장에 둔 채 철수하였으며, 감사일 현재까지도 시추를 재개하지 못하고 있는 실정이다.

조치할 사항

₩₩₩₩사업처장은

기존 참여 사업과 관련하여 추가적으로 산유국 정부에 금전을 지급할 경우, 명확한 계약상 법률상 근거를 확보하여 추진하고, 특히 기부성 지급의 경우 부패관련 여부 등에 대한 검토를 철저히 수행하시기 바랍니다.(통보-회보불요)

☒☒☒☒처장은

경영위원회에서 보류된안건의 사후 관리 제도를 마련하여 보류안건이 우회적으로 시행되는 것을 방지하시기 바랍니다. (개선)

■ ■ 팀장은

공사의 사업과 관련하여 정부기관 및 관련단체에 자금 지급시, 반드시 부패행위에 대한 법무심사를 실시하도록 규정개정을 검토하시기 바랍니다.(권고)

사장은

FFF 광구 면적확장 및 ***어린이병원재단 지원 업무를 부적정하게 처리한 직원에 대해 징계 조치가 필요하나, 인사규정 제50조(징계사유의 시효)에 따라 징계시효(3년)가 경과하여 해당 직원을 아래와 같이 통보하오니 인사자료로 활용하시기 바랍니다.

[관 련 자]

NO	소속부서	직급	성 명	조치사항	비 고
1	△△처	3급	◎◎◎	인사자료 통보	당시 뎡뎡사업처 팀장